

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2559/2541

บริษัทชิกนา พรอปเพอร์ตี้ แอนด์แคส
ชวลดี อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทการุด้า อินโดนีเซียเน แอร์เวย์
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 683, มาตรา วรรคหนึ่ง, มาตรา 625, มาตรา 880
วรรคหนึ่ง

เมื่อปรากฏว่าสินค้าประตูดัตช์โนมัตติซึ่งจำเลยเป็นผู้ขนส่งได้สูญหายไปบางส่วน และจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า การสูญหายดังกล่าวเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่งเช่นนี้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าประตูดัตช์โนมัตติสูญหายไปบางส่วนดังกล่าวต่อผู้รับตราส่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 616

ข้อกำหนดในใบตราส่งที่ว่าในกรณีที่ความเสียหายต่อสินค้าที่สามารถเห็นได้ บุคคลที่มีสิทธิรับสินค้าจะต้องทำคำร้องเรียนต่อผู้ขนส่งเป็นหนังสืออย่างช้าที่สุด ภายใน 14 วัน จากวันรับสินค้านั้น เป็นข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ข้อความดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา625

เมื่อปรากฏว่าชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายไป ผู้รับตราส่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่รายงานความเสียหายของคลังสินค้า ทำรายงานความเสียหาย
ของสินค้าไว้แล้ว ถือไม่ได้ว่าผู้รับตราส่งได้รับสินค้าเอาไว้แล้วโดยไม่อดเอื้อนความ
รับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งจึงไม่สิ้นสุดลงตาม ป.พ.พ.มาตรา 621 วรรคหนึ่ง

จำเลยผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าต่อผู้รับตราส่ง และโจทก์
ได้ขอใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้รับตราส่งในฐานะผู้รับประกันภัยไป โจทก์ยอม
เข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งมาเรียกร้องเอาค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจากจำเลย
ได้ ตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 880วรรคแรก

(อมร วีรวงศ์-อุดม มั่งมีดี-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายนนทวัฒน์ โชติพิมาย

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ